

1007190-19.2021.8.26.0565

Classe: Petição Criminal

Assunto: Petição intermediária

Magistrado: Pedro Corrêa Liao

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 570).

Acompanha o pedido os documentos de fls. 605.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do requerimento (fls. 611).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De fato a reabilitação criminal merece prosperar.

A punibilidade do réu foi declarada extinta pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano

CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP

Telefone: 11-3489-2531 - E-mail: saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 1007190-19.2021.8.26.0565 - Ctrl. nº 2021/001416- lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1007190-19.2021.8.26.0565 - Controle nº 2021/001416

Classe - Assunto

Petição Criminal - Petição intermediária

Requerente:

Dimandja Ekofa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal requerido por DIMANDJA EKOFA, condenado por sentença transitada em julgado em 04/09/2008, à pena de 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 570).

Acompanha o pedido os documentos de fls. 605.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do requerimento (fls. 611).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De fato a reabilitação criminal merece prosperar.

A punibilidade do réu foi declarada extinta pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade em 02/04/2012 (fls. 15/16). A inscrição da multa na dívida ativa foi encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado para cobrança e esta optou por não executar. Note-se que a pena pecuniária encontra-se prescrito.

Nos termos exigidos pelo artigo 94 do Código Penal, já decorreram mais de 09 anos do dia em que foi extinta a pena ou do término de sua execução.

Os documentos de fls. 14 e 23/25 comprovam que o requerente continua domiciliado no país e que possui bom comportamento e ilibada reputação, corroborados pela ausência de outros antecedentes criminais, certificada às fls. 588/591.

Preenchidos, dessa forma, os requisitos do aludido dispositivo legal, a procedência do pedido é a medida que se impõe.

Ante o exposto e diante do parecer favorável do Ilustre representante do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE A REABILITAÇÃO CRIMINAL de Dimandja Ekofa, qualificado nos autos, para que deixe de constar a condenação proferida nos autos nº * em sua folha de antecedentes criminais e demais certidões extraídas dos livros deste juízo, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre o referido processo criminal e respectiva condenação, nos termos do artigo 93 do Código Penal e artigo 748 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário ao cumprimento da medida, procedendo-se as devidas anotações.

Nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, recorro desta de ofício, ao Egrégio Tribunal competente.

P.R.I.C.

São Caetano do Sul, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA